

1513471-72.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... o envolvimento do réu com o crime de tráfico de drogas, a desclassificação do delito, para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, é a solução mais acertada para o caso.

A propósito, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença que desclassificou o delito de tráfico para o previsto no artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06 - Prova dúbia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513471-72.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513471-72.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148781/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 18262793 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1846/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2148781 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS GABRIEL DOMINGOS CHAGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

JONATAS GABRIEL DOMINGOS CHAGAS está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 273, §1º B, inciso V e artigo 329, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, pois, em data e local previstos na denúncia, o denunciado teria guardado e tinha em depósito, para entrega a terceiros, 02 porções de maconha, com peso líquido de 4,3g e 06 porções de cocaína, com peso líquido de 4,8g, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação de fls. 21/24, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ademais, que o denunciado, em data e local previstos na denúncia, teria em

depósito para venda e entrega a terceiros, 03 ampolas de substância anabolizante, de procedência ignorada e sem prescrição médica.

Consta ainda que o denunciado, ao ser encaminhado para carceragem, se opôs à execução de ato legal mediante violência ou ameaça contra funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Conforme o apurado, o denunciado estava sendo alvo de investigações nos processos 1515478-86.2021.8.26.0050 e 1515564-57.2021.8.26.0050, uma vez que havia sido surpreendido em posse de anabolizantes no dia 17 de maio de 2021.

Nesse sentido, Policiais Civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 1515564-57.2021.8.26.0050 foram até o local dos fatos, onde localizaram as drogas supracitadas no interior de uma mala de viagem. Foi localizada, também, as 02 ampolas de anabolizante, além de duas seringas e quatro agulhas.

Foi dada voz de prisão em flagrante e o denunciado foi conduzido à Delegacia. Ao ser encaminhado à carceragem, resistiu, agredindo os agentes policiais.

Na Delegacia, o denunciado optou por permanecer silente (fls. 06).

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante à fl. 01.

Boletim de Ocorrência às fls. 07/09.

Auto de Exibição/Apreensão à fl. 10.

Laudo de Constatação às fls. 21/24.

A denúncia foi recebida no dia 06 de julho de 2021 (fls. 134/135).

Laudo pericial às fls. 201/206.

Laudo do exame químico-toxicológico definitivo às fls. 209/211.

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, com absolvição do réu no que diz respeito aos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 273, §1º B, V, e artigo 329, ambos do Código Penal.

Requeru a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. A Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação, com fulcro no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 273, §1ºB, inciso V e artigo 329, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade dos crimes está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado que mantinha as drogas e o anabolizante em depósito, bem como laudo químico-toxicológico, por via do qual se constata que a substância apreendida é entorpecente (maconha e cocaína) e gera dependência química e psíquica, laudo pericial, que demonstra que as demais substâncias eram anabolizantes, laudo de constatação, boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão.

Restou comprovada a posse de tais substâncias pelo réu, contudo não foi possível comprovar que a maconha, cocaína e os anabolizantes destinavam-se ao comércio.

Vejamos!

O Policial Civil JATNIEL LIMA DOS SANTOS, na delegacia, disse que estava cumprindo mandado de Busca e Apreensão, juntamente com seu colega de farda, oportunidade em que localizaram, no interior de uma mala de viagem armazenada no guarda-roupa do local, 06 papelotes com substância semelhante a cocaína, 02 porções de substância semelhante a maconha, 02 ampolas de líquidos ostentando os dizeres "TEXT0 MIX 300 DURATESTON" e "EUROFARMA UNDECILATO DE TESTOSTERONA", e 02 seringas com 04 agulhas, sendo que 03 delas estavam usadas. No local, indagou o denunciado acerca das substâncias ora localizadas, sendo que o mesmo permaneceu calado diante dos questionamentos. O denunciado, ao ser encaminhado à carceragem, resistiu, vindo a agredir fisicamente o depoente e os outros Policiais Civis. Em juízo, disse que

foram na casa do réu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Em revista, encontraram em cima do guarda roupa, numa mala, esse material. Disse que era para uso próprio. Tinha seringa e agulha usadas e outras fechadas. Ele resistiu a prisão, teve que usar força moderada. Teve uns 4 para segurar. Ele fez força para não entrar, mas não para agredir os policiais.

O Policial Civil CARLOS EDUARDO BATISTA DA FONSECA, na delegacia, relatou os mesmos fatos que seu colega de farda. Em juízo, disse que em cumprimento a mandado de busca na residência do réu foram localizadas essas substâncias. Estava em cima do guarda roupa no quarto do réu. Disse que era para consumo próprio. Não se recorda como estavam guardadas em cima do guarda roupa. O réu ficou nervoso, não queria ser preso, mas nada além do esperada. Ao ser levado para carceragem ele se opôs, mas nada que tivesse agressão aos policiais. O réu é forte.

A testemunha SIMONE APARECIDA GOMES, na delegacia, disse que manteve um relacionamento amoroso com o denunciado por cerca de quatro anos e morou com ele no início do namoro. O relacionamento chegou ao fim em novembro de 2020, após o denunciado agredir o filho maior de idade da depoente, tendo lesionado a coluna do rapaz, que faz tratamento até a presente data. Tal fato resultou em medidas protetivas para depoente e seu filho. Disse que, ao chegar na residência do denunciado, se surpreendeu com Policiais Civis conduzindo JONATAS para a Delegacia, momento em que o denunciado se opôs a execução legal e agrediu os Policiais. Afirma que JONATAS é usuário de drogas há aproximadamente 03 anos e que já tentou interná-lo em clínicas de reabilitação, mas não obteve sucesso. Disse saber que JONATAS é garoto de programa desde o início do relacionamento e explica que desde que começou a usar entorpecentes, o denunciado se tornou uma pessoa muito agressiva. Em juízo, disse que o réu era usuário de entorpecente. Era viciado. Sobre os anabolizantes tem conhecimento que ele utilizava por conta da vontade de participar de campeonato de fisiculturismo. Quanto a resistência, ele ficou desesperado quando recebeu a ordem de prisão porque ele não faz venda dos produtos, ele faz uso próprio. É namorada do réu faz cerca de 4 anos.

O réu JONATAS GABRIEL DOMINGOS CHAGAS, na delegacia, optou por permanecer silente. Em juízo, disse que treina faz mais de 9 anos com sonho de competir. Esse ano com incentivo de amigos e família resolveu competir e comprou o ciclo de anabolizantes; todos os dias vai para o treino e depois para o trabalho. Pegou um táxi para o centro e teve uma discussão com ele, o que gerou a aproximação dos policiais que tomaram conhecimento dos anabolizantes para o seu ciclo. Na delegacia queriam saber quem tinha vendido, mas respondia que não podia falar porque a pessoa tinha seu endereço. Depois de 12 dias, os policiais entraram na sua residência e passaram a fazer a busca e encontraram o seu anabolizante. Também encontraram o saquinho de cocaína e a maconha, também para o seu uso próprio. Na delegacia, quando foi encaminhado para a carceragem, não entendia porque seria preso, porque tem profissão, o Instagram mostra seu treino e seu trabalho, por isso não aceitava a prisão. Tem filho, esposa, família. É massoterapeuta e trabalha com eventos. Trabalha no clube das mulheres à noite. Já foi preso por pensão alimentícia. Das provas carreadas aos autos, verifica-se que não existem elementos suficientes que demonstrem que as drogas e os anabolizantes que foram apreendidos em posse do réu se destinavam ao comércio.

Além da pequena quantidade (duas porções de maconha, seis porções de cocaína e três ampolas de anabolizantes), fato é que não há nenhum relato dos policiais de que teriam presenciado o réu vendendo tais substâncias.

Além disso, o réu narrou em juízo que sempre teve o sonho de competir no fisiculturismo e que por isso tinha os anabolizantes, as seringas e agulhas em seu apartamento. Ademais, disse que a droga era destinada ao seu uso pessoal, o que foi corroborado pelo depoimento de Simone, namorada do réu há cerca de quatro anos.

Logo, ante a ausência de elementos concretos e seguros que sugiram o envolvimento do réu com o crime de tráfico de drogas, a desclassificação do delito, para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, é a solução mais acertada para o caso.

A propósito, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença que desclassificou o delito de tráfico para o previsto no artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06 - Prova dúbia

acerca da comercialização da droga pelo réu - Dúvida razoável que deve favorecer a defesa - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500994-45.2020.8.26.0618; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 07/02/2022)

"Para se reconhecer a existência de tráfico ou comércio de drogas é mister prova absolutamente segura. Do contrário, em caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário deve subsistir a segunda hipótese, como solução do in dubio pro reo. Dessa forma, impõe-se a desclassificação do crime" (in RT 718/393).

Por fim, não ficou comprovado o cometimento do crime de resistência, uma vez que embora o réu tenha manifestado discordância em ser conduzido à carceragem, não há prova de que tenha resistido de modo ativo e visando a desprestigiar a atuação dos agentes públicos.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, o que faço para desclassificar o crime de tráfico de drogas imputado ao réu JONATAS GABRIEL DOMINGOS CHAGAS, qualificado nos autos, CONDENANDO-O como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, submetendo-o à pena de advertência sob os efeitos da droga. Além disso, ABSOLVO o réu das imputações referente aos crimes previstos nos artigos 273, §1º B, inciso V e artigo 329, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do CPP..

Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso.

DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA